निर्वाचन आयोग एवं चुनाव प्रणाली (Election Commission & Electoral System)

UPPCS Prelims के लिए हिंदी + English में exam-oriented notes। इसमें अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग की संरचना और शक्तियाँ, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन संबंधी कानून, चुनाव प्रणालियाँ और महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं।

1. निर्वाचन आयोग (Election Commission of India — ECI)

हिंदी: भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

English: The Election Commission of India (ECI) is an independent constitutional body responsible for the superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President.

- संवैधानिक आधार (Constitutional basis): अनुच्छेद 324 (Article 324)
- संविधान का भाग (Part): भाग XV (Part XV)
- संबंधित अनुच्छेद (Related Articles): 324–329
- स्थापना (Established): 25 जनवरी 1950
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day): 25 जनवरी



livemint.com

2. अनुच्छेद 324 — Article 324

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।

Article 324 vests the Election Commission with the superintendence, direction and control of elections.

निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य **(Main Functions)**

- मतदाता सूची तैयार करने और चुनावों के संचालन की निगरानी करना। / Supervising electoral rolls and the conduct of elections.
- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराना। / Conducting elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies.
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। / Conducting elections to the offices of the President and Vice-President.
- चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। / Announcing the election schedule.
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिह्न आवंटित करना, लागू कानूनों व नियमों के अनुसार। / Recognising political parties and allotting election symbols under applicable laws and rules.
- आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के पालन की निगरानी करना।

महत्वपूर्ण अंतर: पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है—अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत।

Important distinction: Panchayat and municipal elections are conducted by State Election Commissions under Articles 243K and 243ZA, not by the ECI.

3. निर्वाचन आयोग की संरचना और नियुक्ति **(Composition & Appointment)**

A. संरचना **(Composition)**

अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में शामिल हैं:

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner — CEC)
- अन्य निर्वाचन आयुक्त (Other Election Commissioners), जिनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं।

वर्तमान संरचना तीन सदस्यीय है—एक CEC और दो Election Commissioners। आयोग में निर्णय सामान्यतः बहुमत से लिए जा सकते हैं।



Election Commission of India
+1

B. नियुक्ति **(Appointment)**

Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023 के अनुसार:

- नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। / Appointments are made by the President.
- चयन समिति (Selection Committee) में:
    1. प्रधानमंत्री — अध्यक्ष (Prime Minister — Chairperson)
    2. लोकसभा में विपक्ष के नेता; यदि मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता का पद खाली हो, तो विपक्ष के सबसे बड़े दल का नेता (Leader of Opposition in Lok Sabha, or the leader of the largest opposition party in the specified circumstances)
    3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister)
- खोज समिति (Search Committee) की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।
- कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो; पुनर्नियुक्ति नहीं।



India Code
+1

C. पद से हटाना (Removal)

पद (Office)	हटाने की प्रक्रिया (Removal procedure)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधार पर। / Same manner and grounds as a Supreme Court judge.
अन्य निर्वाचन आयुक्त (Other Election Commissioners)	मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। / May be removed by the President on the recommendation of the CEC.

Exam point: अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए CEC की सिफारिश आवश्यक है।



Legislative.gov.in
+1

4. चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Constitutional Articles)

अनुच्छेद **(Article)**	विषय **(Subject)**
324	निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ / Powers of Election Commission
325	धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जा सकता / No exclusion from electoral rolls on grounds of religion, race, caste or sex
326	वयस्क मताधिकार / Elections based on adult suffrage
327	संसद की चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति / Parliament's power to make election laws
328	राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति, संसद के कानूनों के अधीन / State legislature's power, subject to Parliamentary law
329	चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर संवैधानिक सीमा / Constitutional bar on court interference in electoral matters
243K	पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग / State Election Commission for Panchayats
243ZA	नगरपालिकाओं के चुनाव / Municipal elections

अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं। मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।



Legislative.gov.in
+1

5. प्रमुख निर्वाचन कानून (Important Election Laws)

भारत में चुनावों का संचालन संविधान के साथ-साथ विभिन्न कानूनों और नियमों के अनुसार होता है।

कानून **(Law)**	मुख्य विषय **(Main Subject)**
Representation of the People Act, 1950	निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का आवंटन और मतदाता सूची से संबंधित प्रावधान। / Allocation of seats and electoral rolls.
Representation of the People Act, 1951	चुनाव का संचालन, उम्मीदवारों की पात्रता व अयोग्यता, भ्रष्ट चुनावी आचरण और चुनाव याचिकाएँ। / Conduct of elections, candidate qualifications and disqualifications, corrupt practices and election petitions.
Registration of Electors Rules, 1960	मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने के नियम। / Rules for preparation and revision of electoral rolls.
Conduct of Elections Rules, 1961	मतदान, मतगणना और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित नियम। / Rules governing polling, counting and election procedures.
Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968	राजनीतिक दलों की मान्यता तथा चुनाव चिह्नों का आरक्षण और आवंटन। / Recognition of political parties and reservation/allotment of symbols.
Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023	CEC और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तें। / Appointment, tenure and service conditions of election commissioners.

इन कानूनों के आधिकारिक पाठ और संबंधित जानकारी निर्वाचन आयोग तथा भारत सरकार के India Code पोर्टल पर उपलब्ध हैं।



Election Commission of India

+2

6. चुनाव प्रक्रिया (Election Process in India)

1. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा (Announcement of Schedule)

निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों और संबंधित समय-सीमा की घोषणा करता है।

2. नामांकन (Nomination)

उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करते हैं।

3. नामांकन पत्रों की जाँच (Scrutiny)

रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्रों की वैधता की जाँच करता है।

4. नाम वापसी (Withdrawal)

उम्मीदवार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।

5. चुनाव प्रचार (Campaigning)

उम्मीदवार और राजनीतिक दल प्रचार करते हैं; लागू आदर्श आचार संहिता का पालन आवश्यक होता है।

6. मतदान (Polling)

मतदाता निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोट डालते हैं। लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों में सामान्यतः EVM और VVPAT का उपयोग होता है।

7. मतगणना और परिणाम (Counting and Results)

मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं।

चुनाव प्रक्रिया के चरण Representation of the People Act, 1951 और संबंधित चुनाव नियमों से संचालित होते हैं।



Election Commission of India
+2

7. भारत की चुनाव प्रणालियाँ (Electoral Systems in India)

A. प्रथम-पास-द-पोस्ट प्रणाली (First-Past-The-Post — FPTP)

हिंदी: जिस उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक वैध वोट मिलते हैं, वह विजयी होता है। उसे आवश्यक रूप से कुल वोटों का 50% से अधिक प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

English: The candidate who receives more valid votes than any other candidate in a constituency wins. An absolute majority of votes is not required.

- लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections)
- राज्य विधानसभाओं के चुनाव (State Legislative Assembly elections)

B. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली **(Proportional Representation — PR)**

इस प्रणाली का उद्देश्य मतों के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व देना है। भारत में अलग-अलग चुनावों में इसके विशिष्ट रूपों का उपयोग होता है।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote — STV):

- राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President)
- उपराष्ट्रपति का चुनाव (Election of the Vice-President)
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव (Election of elected members of the Rajya Sabha)
- विधान परिषदों के कुछ चुनाव (Certain Legislative Council elections)

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान की व्यवस्था है।



Legislative.gov.in
+1

8. मतदाता सूची और मतदाता की पात्रता **(Electoral Rolls & Voter Eligibility)**

- न्यूनतम आयु (Minimum age): 18 वर्ष।
- अनुच्छेद (Article): 326।
- मतदाता पंजीकरण (Voter registration): संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC): पहचान के लिए उपयोगी, लेकिन वोट डालने की पात्रता का मुख्य आधार मतदाता सूची में नाम होना है; आयोग द्वारा स्वीकार अन्य पहचान दस्तावेज भी लागू निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
- मतदाता सूची (Electoral Roll): तैयार करने और संशोधित करने के प्रावधान मुख्यतः Representation of the People Act, 1950 में हैं।

  

  Election Commission of India
  +1

9. आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct — MCC)

हिंदी: आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

English: The Model Code of Conduct lays down guidelines for the conduct of political parties and candidates during elections.

मुख्य बिंदु (Key points):

- सरकारी मशीनरी का चुनावी लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
- सरकारी संसाधनों और सार्वजनिक धन का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर वैमनस्य फैलाने से बचना चाहिए।
- चुनावी वादों और प्रचार में लागू कानूनों तथा आयोग के निर्देशों का पालन होना चाहिए।

Exam fact: MCC अपने आप में संसद द्वारा बनाया गया एक अलग व्यापक कानून नहीं है; इसके कई निर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित वैधानिक प्रावधानों और अन्य कानूनों का सहारा लिया जा सकता है।



Election Commission of India
+1

10. UPPCS Prelims — Practice MCQs

Mini Test

7 / 7 answered

1. भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?

अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 324
अनुच्छेद 326
अनुच्छेद 368

Correct!

अनुच्छेद 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है।

2. लोकसभा चुनाव में सामान्यतः कौन-सी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है?

Single Transferable Vote
First-Past-The-Post
List PR
Open ballot

Correct!

लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है।

3. भारत में पंचायत चुनाव कौन कराता है?

भारत निर्वाचन आयोग
राज्यपाल
राज्य निर्वाचन आयोग
संसद

Correct!

पंचायत चुनाव अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

4. वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है?

अनुच्छेद 325
अनुच्छेद 326
अनुच्छेद 327
अनुच्छेद 329

Correct!

अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में वयस्क मताधिकार से संबंधित है।

5. Representation of the People Act, 1951 मुख्यतः किससे संबंधित है?

केवल पंचायत चुनाव
चुनाव संचालन, अयोग्यता और चुनाव याचिकाएँ
वित्त आयोग
संविधान संशोधन

Correct!

1951 का अधिनियम चुनावों के संचालन और संबंधित विषयों को नियंत्रित करता है।

6. CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है?

राज्यपाल
प्रधानमंत्री
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
मुख्यमंत्री

Correct!

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है।

7. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-सी प्रणाली अपनाई जाती है?

First-Past-The-Post
Proportional Representation by Single Transferable Vote
केवल साधारण बहुमत
खुला मतदान

Correct!

राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।

Reset testMore MCQs

Score: 7 / 7

11. Quick Revision — अंतिम दोहराव

- Article 324 — Election Commission of India.
- Article 325 — No exclusion from electoral rolls on grounds of religion, race, caste or sex.
- Article 326 — Adult suffrage; minimum voting age 18.
- Article 327 — Parliament's power to legislate on elections.
- Article 329 — Constitutional limits on court interference in electoral matters.
- Article 243K / 243ZA — State Election Commission for Panchayat / Municipal elections.
- RPA 1950 — Electoral rolls and allocation of seats.
- RPA 1951 — Conduct of elections, qualifications, disqualifications and election petitions.
- Lok Sabha / State Assembly — First-Past-The-Post.
- President / Vice-President / elected Rajya Sabha members — Proportional Representation by Single Transferable Vote.

Official references: Election Commission of India — About ECI · Election Laws — ECI · CEC and Other Election Commissioners Act, 2023.